P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARIO MONDRO Alias KAKANG;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Alumunium I Gg. Pejuang Lk 12 No. 199 A Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hj.Erlina,S.H., Sri Wahyuni,S.H., Desi Rianan harahap,SH.,MH., Syarifahta Sembiring,S.H., Elfuna ,S.H., dan Betti Sumianti Pinem,S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum ”Menara Keadilan” beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tertanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO MONDRO Alias KAKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu)" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MARIO MONDRO Alias KAKANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,13 (Empat Koma Tiga Belas Tiga) Gram Netto didalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna Coklat
- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna Hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MARIO MONDRO ALIAS KAKANG, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di di pinggir Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,13 (empat koma tiga belas) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memperoleh shabu dari seseorang bernama Budi (dalam lidik) sebanyak 4,13 (empat koma tiga belas) gram di Gang Keluarga Kampung Lalang dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-gramnya, sehingga total keseluruhan harganya adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa hanya membayarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah dijual. Adapaun keuntungan terdakwa jika berhasil menjual shabu tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yaitu tepatnya di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ketika hendak menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos, saksi Zainal Azhari, dan saksi Munawir R. Harahap, SH karena telah diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, dan pada saat tersebut terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkusan rokok Surya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gudang Garam yang didalamnya terdapat shabu. Selanjutnya dari terdakwa dapat disita 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,13 (empat koma tiga belas) gram netto di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat, dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 732/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MARIO MONDRO Alias KAKANG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa MARIO MONDRO ALIAS KAKANG, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di di pinggir Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,13 (empat koma tiga belas) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memperoleh shabu dari seseorang bernama Budi (dalam lidik) sebanyak 4,13 (empat koma tiga belas) gram di Gang Keluarga Kampung Lalang dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-gramnya, sehingga total keseluruhan harganya adalah Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa hanya membayarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah dijual. Adapaun keuntungan terdakwa jika berhasil menjual shabu tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yaitu tepatnya di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ketika hendak menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos, saksi Zainal Azhari, dan saksi Munawir R. Harahap, SH karena telah diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, dan pada saat tersebut terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkusan rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat shabu. Selanjutnya dari terdakwa dapat disita 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,13 (empat koma tiga belas) gram netto di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam warna coklat, dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 732/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MARIO MONDRO Alias KAKANG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL AZHARI,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual Narkotika jenis shabu yaitu Mario Mandro Alias Kakang (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu pembeli. Kemudian Saksi dan Saksi melakukan menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang Keluarga Kampung Lalang Kota Medan yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap;

- Bahwa adapun keuntungan yang akan Terdakwa peroleh setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MARUBA H. SILALAHI, S.Sos.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual Narkotika jenis shabu yaitu Mario Mandro Alias Kakang (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Zainal Azhari dan Munawir R. Harahap, S.H., langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu pembeli. Kemudian Saksi dan Saksi melakukan menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang Keluarga Kampung Lalang Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan Terdakwa peroleh setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menemui Budi (DPO) di Gang Keluarga Kampung Lalang. Lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Budi (DPO) sebanyak 4,13 (empat koma tiga belas) gram di Gang Keluarga Kampung Lalang yang dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga total keseluruhan harganya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa hanya membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ketika hendak menunggu pembeli, tiba – tiba beberapa orang laki – laku berpakaian preman mengaku sebagai Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang Keluarga Kampung Lalang Kota Medan yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan Terdakwa peroleh setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,13 (empat koma tiga belas) gram netto didalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 732/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MARIO MONDRO Alias KAKANG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual Narkotika jenis shabu yaitu Mario Mandro Alias Kakang (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu pembeli. Lalu Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., menemukan dan menyita barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang Keluarga Kampung Lalang Kota Medan yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan Terdakwa peroleh setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 732/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MARIO MONDRO Alias KAKANG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum yang disusun secara Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MARIO MONDRO Alias KAKANG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2023 Nomor Register Perkara PDM-/Enz.2/01/2023, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MARIO MONDRO Alias KAKANG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemui fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan, karena Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menjual Narkotika jenis shabu yaitu Mario Mandro Alias Kakang (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Banteng Simpang Pasar IV Kelurahan Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu pembeli. Lalu Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., menghampiri Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang Keluarga Kampung Lalang Kota Medan yang dibeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Selanjutnya Saksi Zainal Azhari, Saksi Maruba H. Silalahi, S.Sos., dan Munawir R. Harahap, S.H., membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang akan Terdakwa peroleh setelah berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 732/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MARIO MONDRO Alias KAKANG, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,13 (empat koma tiga belas) gram netto didalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan/dipergunakan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah patut dan adil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana lainnya akan tetapi Terdakwa tidak ada efek jera karena sudah pernah dihukum dan masih juga melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO MONDRO Alias KAKANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,13 (empat koma tiga belas) gram netto didalam bungkusan Rokok Surya Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H.,M.H., dan Sayed Tarmizi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frianta Felix Ginting, S.H.,M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H.,M.H.	Nurmiati, S.H.
Sayed Tarmizi, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)